贵安新区恒大华鼎旅游开发有限公司“3·3”一般高处坠落事故调查报告

（公示版）

2024年3月3日12时40分左右，贵安新区恒大华鼎旅游开发有限公司恒大半山御景项目21组团售楼部在进行吊顶、隔墙等内部装修拆除作业，一名作业人员在移动式脚手架上进行热切割拆除作业过程中发生高处坠落，造成1人死亡，直接经济损失79.9万元。

接到事故报告后，贵安新区党工委管委会领导高度重视，批示要求全力救治受伤人员、妥善处理善后工作，迅速查明事故原因，严肃追究有关单位和个人的责任。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的规定，贵安新区管委会于2024年3月6日批准成立以贵安新区安全生产监督管理局牵头，贵安新区纪检监察工委、贵安新区组织人事部（工会）、贵安新区公安局等单位为成员的“3·3”事故调查组，对事故开展调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘验、查阅资料、调查询问和综合分析，聘请了有关专家参与事故调查工作。查明了事故发生的经过、原因等基本情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位、责任人员的处理建议以及事故防范和整改措施。

经调查认定，贵安新区恒大华鼎旅游开发有限公司

“3.3”高处坠落事故是一起因安全管理责任不落实引起的一般生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）事故发生项目基本情况。

贵阳恒大文化旅游城（HC-11-01地块）21组团11#楼幼儿园项目，2021年7月8日取得《建筑工程施工许可证》，施工许可证编号：XXXXXXXXXXXXX，建筑规模：地上部分4113.42平方米，业主单位：贵安新区恒大华鼎旅游开发有限公司，前期幼儿园按照售楼部进行装修并使用。2023年11月29日新区党工委领导调研后，确认将其恢复为幼儿园，2023年12月6日新区召开问题楼盘处置工作会议，明确由恒大华鼎旅游开发有限公司负责，加快腾退售楼部，2023年12月30日前现状无偿移交社会事业管理局，至事故发生时贵安新区恒大华鼎旅游开发有限公司尚未完成腾退工作。贵安新区恒大华鼎旅游开发有限公司工程部经理陈某某将已获取授权的恒大半山御景21组团售楼部内部装修拆除工程通过口头约定形式发包给贵州伽恒建筑工程有限公司法定代表人周某某，周某某通过口头约定的形式又将售楼部内部装修拆除工程转包给胡某某等三人，胡某某等三人将未拆除完成的剩余工作转给高某某。

（二）事故发生地点基本情况。

贵阳恒大文化旅游城（HC-11-01地块）21组团11#楼幼儿园项目，现作为恒大半山御景21组团售楼部，事故发生时现场进行售楼部内部装修拆除工作，包括内部吊顶、隔

墙等拆除工作，拆除现场使用氧气乙炔热切割作业。

（三）事故涉及单位基本情况。

贵安新区恒大华鼎旅游开发有限公司，成立时间：2017年6月21日，营业执照统一社会信用代码：XXXXXXXXXXXXX，法定代表人：张某某，住所：贵州省贵安新区大学城党湖立交东侧，经营范围：旅游开发、房地产开发经营；酒店管理，美容美发，健身服务，餐饮管理，酒吧经营；游乐园、海洋馆、水族馆、展览馆的建设及经营；婚庆服务，会议会展服务等。

贵州伽恒建筑工程有限公司，成立时间：2020年5月18日，营业执照统一社会信用代码：XXXXXXXXXXXXX，法定代表人：周某某，住所：贵州省贵安新区湖潮乡双创孵化基地（湖潮乡星湖社区24栋1楼2-079号），类型：有限责任公司（自然人独资），经营范围：建设工程施工，工程管理服务，建筑物拆除作业（爆破作业除外），住宅室内装饰装修，城市建筑垃圾处置（清运）等；安全生产许可证编号：XXXXXXXXXXXXX，许可范围：建筑施工，有效期：2021年5月19日至2024年5月18日；建筑业企业资质证书编号：XXXXXXXXXXXXX，有效期：2025年6月28日，资质类别及等级：建筑工程施工总承包叁级。

胡某某、胡某某、刘某某3人每人出资10万元，合计30万元承接了贵州伽恒建筑工程有限公司在贵安新区恒大华鼎旅游开发有限公司承包的售楼部内部装修拆除工程，在拆除工程还未结束的情况下，又将剩余拆除工程及回收

废品工作转包给高某某个人。

二、事故现场作业条件及安全管理情况

（一）事故现场作业条件情况。

事故现场为室内装修拆除作业，作业场地凌乱，场内工具、制品、建筑装修材料等随意堆放，现场作业上方为中庭，高度约10米，在距离中庭顶部下方20厘米处悬吊有空调通风管，作业人员站在自行搭建的高度约4.64米的移动式脚手架上，采用氧气乙炔热切割通风管道。

（二）项目安全管理情况。

2024年1月，贵安新区恒大华鼎旅游开发有限公司将恒大半山御景21组团售楼部拆除工程通过口头约定形式发包给贵州伽恒建筑工程有限公司，双方未签订合同及安全管理协议，仅通过口头形式约定拆除内容，贵安新区恒大华鼎旅游开发有限公司工程部经理陈某某认为建筑内部装修拆除不属于工程项目，未按照建筑设施拆除工程完善有关手续和开展对外发包工作。

贵州伽恒建筑工程有限公司将承包的售楼部内部装修拆除工程以口头约定形式转包给不具备资质的胡某某等三人，未签订相关合同及安全管理协议，未按拆除工程规范编制拆除工程安全技术措施，也未安排人员负责现场的安全管理工作，仅通过口头形式约定拆除内容。

胡某某等三人将剩余拆除工程及回收废品工作转给高某某，胡某某与高某某签订了《售楼部拆除安全协议》，甲方胡某某，乙方高某某，约定拆除时间为2024年2月28日

至2024年3月2日，乙方需要保证拆除的进度及安全文明施工，如在此期间发生任何人员伤亡由乙方全权负责，甲方无责。

三、事故经过、事故报告、应急救援和善后处理情况

（一）事故经过。

2024年3月3日12时40分左右，高某某在恒大半山御景21组团售楼部进行内部拆除作业，在售楼部中庭（高度约10米）下方左侧高某某自行搭建了高度约4.64米的移动式脚手架，高某某未佩戴安全带、安全帽等个人防护用具，现场无专人盯控的情况下站在脚手架上，手握长度约3.6米（将氧气乙炔热切割枪绑定在钢管上）的氧气乙炔热切割枪进行切割，在切割顶部通风管道时，受力部位被切断后通风管道在重力作用下瞬间掉落砸中移动式脚手架，导致移动式脚手架倒塌，造成高某某高处坠落受伤，后经送医院抢救无效死亡。

（二）事故报告情况。

2024年3月3日12时40分事故发生后，高某某受伤且已无意识，现场人员马某某等临时工人不清楚该向谁反映相关情况。直至2024年3月3日20时25分左右，高某某女儿拨打了报警电话，贵安新区公安局110指挥中心接到了该起事故消息，随即110指挥中心向新区总值班室报告了事故；2024年3月3日21时07分左右，新区总值班室分别向新区安监局、新区城建局等单位通报了人员受伤信息；在核实相关情况后，2024年3月4日凌晨1时31分左右，新

区安委办向贵阳市安委办报告了事故，并按规定将事故信息录入了事故统计直报系统。

（三）应急救援情况。

事故发生后，现场马某某等人员发现了该起事故，立即拨打了120急救电话，20分钟左右120救护人员赶到现场对伤者进行了抢救并送省职工医院治疗；经家属同意，2024年3月3日15时30分左右，伤者从省职工医院转至省人民医院治疗，到达省医经医生初步会诊后告知家属已没有抢救的希望，2024年3月3日16时40分家属将其接回家中。到家后其家属不愿放弃，在家中再次拨打120请求救援，省职工医院于2024年3月3日22时50分接到120总机出诊任务，于23时16分到达现场，出诊医生冉医生立即对病人进行抢救和生命体征检测，确认病人于2024年3月3日23时38分死亡。初步诊断死亡原因为脑出血。

（四）善后处理情况。

事故发生后，现场人员马某某立即通知了其家属，贵州伽恒建筑工程有限公司法人周某某积极与家属进行沟通，2024年3月5日，周某某与家属协商完成赔偿事宜，并签订了补偿协议，当日家属返回家中，善后处理工作结束，未出现任何社会矛盾和不稳定因素。

四、人员伤亡和直接经济损失情况

本起事故造成1人死亡（高某某：男，58岁，身份证号：XXXXXXXXXXXXX）。依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）等标准和规定统计，事故造成

直接经济损失为79.9万元。

五、事故性质

事故调查组通过现场勘查、调查取证，聘请专家参与分析，认定贵安新区恒大华鼎旅游开发有限公司“3·3”高处坠落事故是一起一般生产安全责任事故。

六、事故发生原因

（一）事故直接原因。

1.防护装置缺乏及有缺陷。在未采取任何安全防护和保护措施条件下，为了拆除回收废品的利益最大化，高某某临时搭建移动脚手架进行拆除作业，使用过程中脚手架未固定牢固，未设置安全防护设施，违规将氧气乙炔热切割枪绑定在钢管上，通风管道切割前未采取安全措施将其固定，通风管道受力部位被切割后在重力作用下掉落，临时搭建的移动式脚手架未能承受其冲击力而倒塌，造成人员从移动式脚手架上高处坠落。

2.无个人防护用品、用具。作业人员高某某安全意识极为淡薄，在4.64米高的脚手架上作业未佩戴安全帽、安全带，在脚手架倾倒后头部没有任何防护的情况下直接撞击地面受伤。

3.操作错误，忽视安全。高某某将氧气乙炔热切割枪绑定在钢管上，移动式脚手架高度4.64米+绑在钢管上的切割枪3.6米+人的高度约1.7米=9.94米，切割的通风管低于中庭顶高10米下方约0.2米处，即高某某在此切割过程中切割枪能够切割到的最高点仅为9.94米，实际可操作的理

论高度仅高于实际切割点约14厘米，高某某在实际操作过程中处于勉强能够操作状态，作业人员从事切割过程中处于不安全的行为之中。

（二）事故间接原因。

1.现场安全管理缺位。建筑设施拆除作业，按照《建设工程安全生产管理条例》进场作业前，施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认，并在施工组织设计中编制安全技术措施。贵安新区恒大华鼎旅游开发有限公司对于拆除现场未采取任何安全管理措施，作业场地凌乱，场内工具、制品、建筑装修材料等随意堆放，拆除人员对拆除工作不具备安全技术规范等基本知识和技能，拆除的方式方法不当，最终导致事故发生。

2.企业安全生产主体责任不落实。贵安新区恒大华鼎旅游开发有限公司以及胡某某、高某某等之间均是通过口头形式交涉，以利益最大化为原则，对于拆除具体内容、操作规程、安全管理等均未明确，安全责任不落实。

3.管理责任落实不到位。一是自启动将售楼部改造成幼儿园以来，城建局领导全程参与并知情，未对售楼部建筑有关设施拆除进行专门安排，科室之间信息不共享，以致整个拆除过程处于无行业监管的状态。**二是**市安委办2023年11月16日印发了《贵阳贵安小散工程和零星作业安全生产专项整治工作方案》，新区安委办11月21日转发工作方案，要求各单位结合职责抓好落实，明确住建部门负责房

屋建筑、装修装饰等小散工程和零星作业的专项整治工作，明确属地党武街道开展告知性登记、宣传警示、日常巡查工作，至事故发生相关单位均未按照要求开展此项工作。**三是**针对春节和复工复产阶段，新区安委办先后下达《关于进一步加强提级管理和风险管控工作的通知》《关于进一步落实2024年春节后复工复产安全监管责任的工作提示》要求属地和行业部门加强巡查检查和风险防控，同时针对党武街道在落实属地监管方面存在的问题，下达了突出问题督办函要求紧盯建筑施工等重点领域的打非治违，杜绝漏管失管情况，至事故发生之时此项工作也只是停留在文件层面。

七、涉事企业及相关岗位人员存在的主要问题

（一）相关企业存在的主要问题。

贵安新区恒大华鼎旅游开发有限公司。作为拆除工程的业主，未办理任何施工手续，对现场安全管理不到位，未切实履行业主单位安全生产主体责任，违反了《中华人民共和国建筑法》第七条、第十五条规定[1]。

（二）相关岗位人员存在的主要问题。

1.高某某。拆除现场作业工人，安全意识淡薄，私自搭建移动式脚手架，在未采取任何安全防护和保护措施条件下，将氧气乙炔热切割枪绑定在钢管上，违规进行切割作

[1]①《中华人民共和国建筑法》第七条：建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。《中华人民共和国建筑法》第十五条：建筑工程的发包单位与承包单位应当依法订立书面合同，明确双方的权利和义务。发包单位和承包单位应当全面履行合同约定的义务。不按照合同约定履行义务的，依法承担违约责任。

业，违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条[2]。

2.周某某。贵州伽恒建筑工程有限公司法人，未督促、检查本项目安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患，未组织制定本单位的安全生产规章制度和操作规程，违法向业主单位工程部经理陈某某输送利益获取拆除工程施工承包权，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条[3],获得相应承包权后违法将拆除工程转包给无任何资质的胡某某等三人。

3.赵某某。贵安新区恒大华鼎旅游开发有限公司项目经理，负责恒大21组团售楼部拆除工程项目工作，未督促办理任何施工手续，未检查本单位（项目）的安全生产状况，失查漏管，未及时排查生产安全事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条[4]。

4.陈某某。贵安新区恒大华鼎旅游开发有限公司工程部经理，未检查本单位（项目）的安全生产状况，失察漏管，未及时排查生产安全事故隐患，未督促办理任何施工

---

[2]② 《中华人民共和国安全生产法》第五十七条规定：从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

[3]③ 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条规定：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。

[4]④ 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条规定：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员应履行以下职责：（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，并如实记录安全生产教育和培训情况；（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；（四）组织或者参与本单位应急救援演练；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。

手续，在项目发包过程中违法收取施工单位现金，为施工单位获得施工承包权提供便利，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条。

5.胡某某、胡某某、刘某某。作为拆除项目的其他直接负责人员，分别出资10万元共30万元，合伙从周某某处承接拆除作业，为追求利益，违法将未拆除的通风管道转包给无任何资质的死者高某某，对现场管理缺位，未及时发现制止拆除行为，未及时消除事故隐患，对事故发生负有责任。

八、相关部门监督检查存在的主要问题

1.贵安新区城乡建设局。作为建设工程的行业主管部门，在知晓恒大半山御景21组团售楼部改造为幼儿园前提下，未安排对该拆除工程进行安全监督检查，督促落实安全生产“打非治违”工作不到位，对工程项目存在违法发包、承包、转包排查检查不够。

2.党武街道。履行属地监管职责不到位，在落实属地“打非治违”工作发动村居、社区开展日常巡查不到位，在部署开展小散工程和零星作业的专项整治工作后，未启动此项工作，在工作上有差距。

九、对事故有关单位及责任人的处理建议

贵安新区恒大华鼎旅游开发有限公司履行主体职责不到位，对外包外租场所管理不到位，对事故发生负有责任，由贵安新区安全生产监督管理局按照《生产安全事故罚款处罚规定》给予行政处罚。

周某某、陈某某、赵某某、胡某某、胡某某、刘某某作为安全管理人员，履行安全生产管理职责不到位，由贵安新区安全生产监督管理局按照《生产安全事故罚款处罚规定》给予行政处罚。

贵安新区城乡建设局、党武街道作为行业主管单位和属地管理单位，履行安全生产监管职责不到位，由新区管委会对相关责任单位进行处理。

十、事故防范和整改措施建议

为深刻吸取事故教训，举一反三，有效防止类似事故发生，提出以下措施:

（一）深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要指示精神。城乡建设局、党武街道等各单位要以习近平总书记关于安全生产重要论述作为抓好安全生产工作的根本遵循，自觉提高政治站位，坚守“发展决不能以牺牲安全为代价”这条红线，坚持底线思维和红线意识，牢固树立发展理念。严格落实国务院开展的安全生产治本攻坚三年行动的要求，为进一步夯实安全生产工作基础，从根本上消除事故隐患，有效防范遏制重特大生产安全事故，为贵安新区经济社会高质量发展营造良好的安全环境。

（二）各司其责，抓好安全监管。要严格落实“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求履职尽责，牢牢守住安全底线。新区城乡建设局要严格履行建筑施工领域的安全监管职责，加大对企业资质不齐、相关许可手续逾期未办理延期的、违法转包、

分包的情况进行严厉打击，同时要扎实开展房屋、市政、装饰装修等小散工程和零星作业专项整治工作；新区社会事业管理局要扎实开展学校、幼儿园、医院等场所小散工程和零星作业专项整治工作；党武街道、大学城管委会要加强属地监管，发挥日常巡查检查作用，实时跟进了解辖区项目的实施情况，信息化管理辖区内外包外租场所和小散工程、零星作业日常管控，强化与行业管理部门工作联动，严格落实打非治违属地巡查检查职责。

（三）落实企业主体责任。本次事故暴露出企业安全生产主体责任不落实，现场安全管理职责缺位，贵安新区恒大华鼎旅游开发有限公司要加强学习，熟练掌握法律法规，完善手续，同时强化现场安全管理，加强对分包单位安全管理责任落实，压实安全责任链条。贵州伽恒建筑工程有限公司作为具体实施单位要针对此类建筑装修拆除工程，编制拆除工程安全技术措施，组织开展安全教育培训，明确专人抓好现场安全管理，教育和督促从业人员严格执行安全生产规章制度和安全操作规程，并严格按照要求进行安全技术交底，杜绝作业人员违反安全生产规章制度和安全操作规程。

（四）深刻吸取事故教训。当前新区正处于高质量发展的关键时期，各单位要深刻汲取本次事故教训，举一反三，规范项目现场管理，特别是要扎实开展小散工程和零星作业专项整治工作，全面落实建设单位和业主单位首要责任、承接生产经营单位的主体责任，做好作业活动安全

管理、教育培训、隐患排查治理、规范作业行动等工作，总结本行业本地区存在的共性问题和突出隐患，找准短板、弱项，建立健全制度措施。安委办要做好统筹协调工作，督促各行业部门、属地乡镇（街道）、园区扎实开展安全生产治本攻坚三年行动，压紧压实行业、属地、企业安全生产责任，以务实的工作作风抓好安全生产工作，护航新区高质量发展。

“3·3”事故调查组

（贵安新区安全生产监督管理局代章）

2024年4月3日